



PUTUSAN

Nomor 490 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara, telah memutus perkara Anak:

Nama : **MUHAMMAD HANAFI alias NAPI;**
Tempat Lahir : Batubara;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/29 Maret 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Pulau Sejuk, Kecamatan
Datuk Limapuluh, Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Anak tersebut tidak ditahan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD HANAFI alias NAPI terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MUHAMMAD HANAFI alias NAPI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan Anak MUHAMMAD HANAFI alias NAPI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 490 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis, tanggal 8 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD HANAFI alias NAPI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 62/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN, tanggal 6 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis, tanggal 8 Oktober 2024, atas diri Anak MUHAMMAD HANAFI alias NAPI yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis *juncto* Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 10

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 490 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara pada tanggal 25 November 2024 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 10 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Anak mendengar suara keributan di depan rumah orang tua Anak dimana saat itu Anak sedang duduk-duduk di depan rumah teman Anak yang tidak jauh dari rumah orang tua Anak, kurang lebih berjarak 50 meter, mendengar hal tersebut Anak langsung menghampiri keributan tersebut dan Anak melihat Saksi Rivi Hamdani sedang marah-marah terhadap kedua orang tua Anak, lalu Anak langsung menolaknya untuk pergi sambil Anak mengatakan kepadanya "Ngapain kau ribut-ribut di warung orang tua ku, pigi kau", kemudian salah seorang temannya yang tidak Anak kenal langsung menahan Anak dengan cara memiting setelah itu mereka langsung pergi dan saat itu Anak juga melihat ada abang ipar

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 490 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Rivi Hamdani yang seorang polisi di lokasi tersebut;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Rivi Hamdani mengalami bengkak pada pipi kiri dan luka robek pada bibir bawah bagian dalam serta lebam pada dada kiri, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 445/1807/VER/RSUD-BB/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bane Uras Sagala berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada RSUD Batubara menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Rivi Hamdani pada tanggal 29 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Bengkak di pipi kiri 2 cm x 2 cm;
 - Mulut bagian dalam terdapat luka lecet tidak ada pendarahan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai pembedaan terhadap Anak tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana merupakan kewenangan *judex facti* untuk menentukannya, lagi pula *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 62/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN, tanggal 6 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis, tanggal 8 Oktober 2024 telah tepat dan benar dipertimbangkan. Juga putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, tidak salah dalam menerapkan hukum, dan telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya, maka cukup beralasan terhadap permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 490 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BATUBARA** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **31 Januari 2025** oleh **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak pada Mahkamah Agung serta **Abdul Affandi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
ttd.
Abdul Affandi, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
ttd.
Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 490 K/Pid.Sus/2025